

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2343/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด กาฬสินธุ์
พันตำรวจโท สาย ชล จันทรางกูร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 149, มาตรา 157

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และ 157 แต่สำหรับข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 นั้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อหาความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 157 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 5, 13

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ให้จำคุก 1 ปี และปรับ 2,000 บาท จำเลยเป็นข้าราชการตำรวจ ไม่ปรากฏว่า เคยกระทำความผิดมาก่อน พฤติการณ์แห่งคดียังไม่ร้ายแรงจนเกินไปนัก สมควรให้

โอกาสจำเลยกลับตนเป็นนายตำรวจที่ดีต่อไป โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี คำขอ
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2525 นายบัง ชมภูทัศน์ผู้เสียหายได้นำเงินสด จำนวน 10,000 บาท ไป
ประกันตัวนายอุทิศ สัมพันธุ์พงษ์ ผู้ต้องหาคดีการพนันสลากกินรวบ จำเลยซึ่งเป็น
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสมเด็จได้อนุญาตให้ประกัน ต่อมาวันที่ 5
ตุลาคม 2525 ผู้เสียหายขอถอนหลักประกันจำเลยคืนเงินสดให้ผู้เสียหายเพียง
9,000 บาท โจทก์ฎีกาว่าการที่จำเลยหักเงินผู้เสียหายไว้จำนวน 1,000 บาท เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 157 สำหรับข้อหาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 149 นั้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง จึงห้าม
มิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลฎีกา
จึงไม่รับวินิจฉัยให้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ ในข้อนี้โจทก์มีพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ 3 ปาก
คือ ผู้เสียหาย นายสวัสดิ์ นังตะสาและนายสาธ บุตรวัง ซึ่งร่วมกันไปรับเงินประกัน
คืนจากจำเลยผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยนำเงินมาคืนให้เพียง 9,000 บาทส่วนที่

เหลืออีก 1,000 บาท จำเลยไม่ได้บอกว่า หักไว้เป็นค่าอะไร ผู้เสียหายเข้าใจว่า เป็นค่าตอบแทนที่จำเลยได้อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหา หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้ให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามว่า เงิน 1,000 บาทนั้น จำเลยหักไว้ชำระหนี้ที่จำเลยฝากเงินให้ผู้เสียหายไปซื้อไม้ แล้วผู้เสียหายมิได้ซื้อให้ ปัจจุบันผู้เสียหายทราบแล้วว่า จำเลยหักเงิน 1,000 บาท ไว้สำหรับเป็นค่าไม้ที่ผู้เสียหายเป็นหนี้นายสวัสดิ์ เบิกความว่า ผู้เสียหายเข้าไปพบจำเลยเพื่อขอเงินประกันคืน พยานนั่งรออยู่ในรถยนต์มิได้เข้าไปด้วย ต่อมาวันหลังผู้เสียหายบอกแก่พยานว่า จำเลยคืนเงินให้ไม่ครบ หักไว้ 1,000 บาทผู้เสียหายไม่ได้บอกว่าจำเลยหักไว้เป็นค่าอะไร ต่อมาพยานให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามว่า เงิน 1,000 บาทที่จำเลยหักไว้ นั้น เป็นหนี้ที่ผู้เสียหายค้างชำระเรื่องไม้พยานทราบเพราะผู้เสียหายบอก นายสาบเบิกความว่าผู้เสียหายเข้าไปพบจำเลยเพื่อขอเงินประกันคืน พยานไม่ได้ตามเข้าไปด้วย แต่รออยู่ข้างนอก ผู้เสียหายกลับออกมาไม่ได้พูดอะไร ต่อมาผู้เสียหายบอกว่าได้เงินมาไม่ครบขาดไป 1,000 บาท เพราะจำเลยหักเนื่องจากผู้เสียหายเป็นหนี้ค่าไม้ พิเคราะห์คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้ง 3 ปากดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ต่างเบิกความสับสนแต่พอจับใจความได้ว่า จำเลยคืนเงินประกันให้แก่ผู้เสียหายไม่ครบ ขาดไป 1,000 บาท เนื่องจากผู้เสียหายเป็นหนี้จำเลยอยู่ 1,000 บาท เป็นหนี้ที่เกิดจากจำเลยฝากเงินให้ผู้เสียหายไปซื้อไม้ แล้วผู้เสียหายมิได้ซื้อให้และยังมิได้นำมาคืนให้แก่จำเลย คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้ง 3 ปาก ดังกล่าวจึงเชื่อสมคำเบิกความของจำเลย ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157"

พิพากษายืน

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ